

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

**APRUEBA PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y MODIFICA BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
PARA EL CONVENIO MARCO PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ID 2239-13-LR25**

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado en la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo legal; en el Decreto N°792, de 15 de junio de 2023, del Ministerio de Hacienda; en la Resolución Exenta N° 537-B de 2024, de esta Dirección, que deja sin efecto la Resolución Exenta N° 035-B/2024 y aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y sus modificaciones; y en la Resolución N°36 de 2024, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre el trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 30, letra d), de la Ley N°19.886, faculta a la Dirección de Compras y Contratación Pública a suscribir Convenios Marco.
2. Que, así las cosas, con fecha 30 de septiembre de 2025, mediante Resolución Exenta N° 426-B, esta Dirección, aprobó las Bases de licitación pública del Convenio Marco para el suministro de combustible, las cuales fueron publicadas con fecha 1 de octubre de 2025 en Sistema de Información bajo el ID 2239-13-LR25.
3. Que, la cláusula N°4.1 denominada “Preguntas y Respuestas” de la licitación pública, se establece una instancia en la cual los interesados en participar en el proceso licitatorio podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en dichas Bases.
4. Que, conforme el cronograma de licitación publicado en el Sistema de Información, el periodo de preguntas se extendió desde el 02 de octubre de 2025 hasta el 08 de octubre de 2025, recibándose un total de 15 preguntas a través del foro.
5. Que, las respuestas que se aprueban por el presente acto formaran parte integral de las bases.
6. Que, a su vez, la cláusula N° 4.2 denominada “Modificaciones a las Bases” de la referida resolución dispone: *“La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea de oficio o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (...) En caso de que las presentes bases sean modificadas antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas, esta Dirección, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del reglamento de la Ley N°19.886, podrá extender prudencialmente el plazo de recepción de las ofertas para que los oferentes puedan conocer y adecuar su propuesta a tales modificaciones.”*
7. Que, en virtud de las preguntas planteadas en el periodo referido en el considerando cuarto, se ha determinado que resulta necesario modificar las bases de licitación en el sentido que se expresará en lo resolutivo de este acto administrativo, ampliando, asimismo, la fecha de cierre de recepción de ofertas.
8. Que, por su parte, la cláusula N°3 “Etapas y Plazos”, establece plazos concatenados entre sí, de manera tal que, si se modifica el plazo de cierre de recepción de ofertas, se posterga también la fecha de adjudicación.

RESUELVO:

1.- **APRUÉBASE** las respuestas al foro de la licitación pública de **Convenio Marco para el suministro de combustible**, publicada bajo **ID 2239-13-LR25**, las que se transcriben a continuación:

n°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas	Respuesta Final
1	06/10/2025 12:28	P	En el anexo 5. ¿Es obligatorio agregar Coordenadas (latitud y longitud), para cada Estación de Servicio?	En la cláusula 6.2.1 dice "En caso de que este anexo no sea presentado, la oferta no será evaluada, siendo desestimada del proceso y declarada como inadmisibles". Lo anterior sin perjuicio de la facultad prevista en la cláusula 9.6.1 de las bases administrativas.
2	07/10/2025 16:37	P	En las bases no solicitan boleta de garantía por seriedad de la oferta. Por favor confirmar que no se debe presentar	Según lo indicado en la cláusula 8.1 de las presentes bases de licitación: En esta licitación no se contempla la entrega de una garantía de seriedad por parte del oferente para participar en el proceso.
3	08/10/2025 10:16	P	En el punto 9.7 Adjudicación. ¿Es posible que sean 3 proveedores adjudicados por Región?	No es posible acoger lo solicitado.
4	08/10/2025 14:51	P	Sección 10.4.5 Protocolo de carga de combustible y uso de tarjetas. 1. Tarjetas sin patente: Las tarjetas físicas de carga no deben incorporar la patente del vehículo y estas sólo estarán asociadas al vehículo mediante un número correlativo interno. De acuerdo con lo establecido en la Circular N°51, se exige que las tarjetas exhiban de forma clara y visible ciertos datos identificatorios, entre los cuales se encuentra la patente del vehículo. Esta medida permite fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y seguridad en el proceso de carga de combustible. ¿Es factible participar con tarjetas que matengan las patentes visibles?	Lo indicado ha sido considerado en las modificaciones a las bases de licitación detalladas en este mismo documento, permitiendo la emisión de tarjetas de carga con la patente del vehículo.
5	08/10/2025 14:54	P	Sección 10.4.1 Validación de patente por sistema: Quien realice la carga de combustible deberá ingresar la patente en el sistema para validar la carga. Esto es, mirando la patente directamente en el vehículo o a través de un código QR contenido en el vehículo para su validación. Si no es posible validar la patente del vehículo por sistema, se debe bloquear y no realizar la carga. Para estos efectos, si la patente ingresada no coincide con la información, el sistema no bloquea la tarjeta, pero la ejecución de la carga no se realiza. ¿Esa práctica cumple con lo solicitado?	La cláusula 10.4.1 en el punto 2 busca que la carga no se realice en caso de no validarse, no que se bloquee la tarjeta.

6	08/10/2025 14:54	P	Seccion 6.2.3 Garantias Generales: ¿Cuenta con carga para vehículos eléctricos en Estaciones de Servicios? (SI/NO). En caso de responder "SI", deberá indicar en condiciones regionales el descuento que ofrece en caso de que la Dirección Chilecompra estime conveniente su funcionamiento en el catálogo, tal como se indica en cláusula 10.12 Actualización de Productos y Servicios Adjudicados. Con respecto al beneficio otorgado en electromovilidad, ¿Es posible que en lugar de descuento, se otorgue un porcentaje de descuento por región?	No, el descuento debe ser indicado en pesos chilenos (CLP) por kWh de carga.
7	08/10/2025 15:07	P	¿Los anexos deben ser firmados en papel físico o pueden ser firmados a través de medios digitales?	Si, pueden estar firmados a través de medios digitales verificables.
8	08/10/2025 15:10	P	El anexo N°6 se debe firmar y cargar en la plataforma o solo para información?	El Formato de Contrato Tipo no debe ser firmado puesto que es considerado para un uso posterior a la etapa de licitación.
9	08/10/2025 15:21	P	con respecto al anexo 4,, en donde indica: "• A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido programa de integridad junto con los medios de verificación que permitan identificar que este programa es conocido por sus trabajadores, de manera contraria se asignarán 0 puntos en el criterio respectivo", en este sentido el documento que acredita la existencia del programa de integridad y distribucion a sus trabajadores es el propio certificado de adopcion e implementacion del modelo de prevencion del delito. Por ende la acreditación certifica expresamente que se cumple con el requisito legal de comunicar a todos los trabajos. Dado lo anterior no corresponde enviar medios de verificación, ya que es redundante e inviable por tener datos sensibles y confidenciales. Solicitamos revisar este anexo	El oferente debe adjuntar un documento que permita verificar la distribución y conocimiento del programa de integridad para todo el personal de la compañía. En tal sentido, podrá adjuntar cualquier documento que permita esta verificación.
10	08/10/2025 15:30	P	¿Dónde o en qué formulario se debe indicar las estaciones de servicio con cargadores de electro movilidad?	En esta licitación no es necesario indicar las estaciones de servicio con cargadores de electromovilidad, sólo realizar la declaración en la sección Condiciones Regionales disponible en la sección de convenio marco al momento de la ofertar e indicar los descuentos ofertados
11	08/10/2025 15:37	P	En el caso de que se determine en una evaluación financiera que la institución no tiene solvencia económica podemos rechazar la	El caso señalado no es parte de la cláusula 10.6 Rechazo de órdenes de compra de las presentes bases de licitación como motivo válido para rechazar órdenes de compra.

			Orden de compra?, ejemplo corporaciones.	
12	08/10/2025 15:45	P	En la Plataforma en la parte de "Completar Ofertas Económicas" que precio se debe indicar en precio unitario? se debe ingresar \$1? o indicar el descuento de algún producto?	Si, en la sección "Completar Ofertas Económicas" se debe ingresar el valor \$1 para luego pasar a las ofertas de descuentos para las fichas regionales.
13	08/10/2025 15:51	P	Sección 9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos. Favor indicar si es necesario adjuntar certificado de cumplimiento de la ley 20.920	No, no es necesario adjuntar tal certificado.
14	08/10/2025 15:53	P	Sección 9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos. Indicar si es necesario adjuntar certificado de cumplimiento de la ley 16.744	No, no es necesario adjuntar tal certificado.
15	08/10/2025 15:59	P	En el anexo N°5 se habilitan 8 filas para mencionar estaciones de servicio, favor validar que la totalidad de estaciones las podamos adjuntar en Excel manteniendo el formato	Lo indicado ha sido considerado en las modificaciones a las bases de licitación detalladas en este mismo documento, permitiendo el detalle de estaciones de servicio en formato Excel. La DCCP cargará el formato Excel al ID de licitación para tales fines.

2.- MODIFÍCASE las bases de la licitación pública de **Convenio Marco el suministro de combustible**, publicada bajo **ID 2239-13-LR25**, en el sentido que se señalará a continuación, manteniéndose vigente en lo demás las Bases aprobadas mediante Resolución Exenta N° 426-B, 30 de septiembre de 2025:

Donde dice:

10.4.1 Protocolo de carga de combustible y uso de tarjetas

Con el fin de mitigar los riesgos asociados al uso incorrecto del convenio marco, los proveedores adjudicados deberán implementar un protocolo de servicio y uso de tarjetas que garantice que la carga de combustible se aplique sólo a vehículos que realmente formen parte de la institución compradora que hayan sido registrados previamente para recibir este servicio. Para esto, el proveedor deberá considerar los siguientes requisitos en su operación:

- 1. Tarjetas sin patente: Las tarjetas físicas de carga no deben incorporar la patente del vehículo y estas sólo estarán asociadas al vehículo mediante un número correlativo interno.
- 2. Validación de patente por sistema: Quien realice la carga de combustible deberá ingresar la patente en el sistema para validar la carga. Esto es, mirando la patente directamente en el vehículo o a través de un código QR contenido en el vehículo para su validación. Si no es posible validar la patente del vehículo por sistema, se debe bloquear y no realizar la carga.
- 3. Validación del funcionario o servidor público que realiza la carga: Cada vehículo inscrito deberá estar asociado a uno o más usuarios autorizados para cargar combustible en el vehículo a través de su rut. Quien realice la carga de combustible deberá solicitar la credencial institucional o equivalente del funcionario o servidor que realice la carga, donde deberá constar su rut, e ingresarlo y validarlo directamente desde la credencial al sistema. Si no es posible realizar la validación del funcionario o servidor que solicita la carga del vehículo, se debe bloquear y no realizar la carga.

Debe decir:

10.4.1 Protocolo de carga de combustible y uso de tarjetas

Con el fin de mitigar los riesgos asociados al uso incorrecto del convenio marco, los proveedores adjudicados deberán implementar un protocolo de servicio y uso de tarjetas que garantice que la carga de combustible se aplique sólo a vehículos que realmente formen parte de la institución



compradora que hayan sido registrados previamente para recibir este servicio. Para esto, el proveedor deberá considerar los siguientes requisitos en su operación:

1. Validación de patente por sistema: Quien realice la carga de combustible deberá ingresar la patente en el sistema para validar la carga. Esto es, mirando la patente directamente en el vehículo o a través de un código QR contenido en el vehículo para su validación. Si no es posible validar la patente del vehículo por sistema, se debe bloquear y no realizar la carga.
2. Validación del funcionario o servidor público que realiza la carga: Cada vehículo inscrito deberá estar asociado a uno o más usuarios autorizados para cargar combustible en el vehículo a través de su rut. Quien realice la carga de combustible deberá solicitar la credencial institucional o equivalente del funcionario o servidor que realice la carga, donde deberá constar su rut, e ingresarlo y validarlo directamente desde la credencial al sistema. Si no es posible realizar la validación del funcionario o servidor que solicita la carga del vehículo, se debe bloquear y no realizar la carga.

Donde dice:

6.2.1 Anexo N°5: Listado de estaciones de servicio:

Deberán completar dicho documento con la siguiente información de las estaciones de servicio a declarar:

- Región
- Comuna
- Dirección
- Coordenadas (latitud y longitud)
- Teléfono fijo
- Teléfono móvil
- E-mail
- Nombre contacto
- Indicación tipo de combustible: diésel y gasolina (deberá considerar ambos de forma obligatoria)

Cualquier cambio durante la operatoria deberá ser informado a la DCCP.
En caso de que este anexo no sea presentado, la oferta no será evaluada, siendo desestimada del proceso y declarada como **inadmisible**.

Debe decir:

6.2.1 Anexo N°5: Listado de estaciones de servicio:

Deberán completar dicho documento con la siguiente información de las estaciones de servicio a declarar:

- Región. Opcional
- Comuna. Opcional
- Dirección. Opcional
- Coordenadas (latitud y longitud) **OBLIGATORIO DE INDICAR**
- Teléfono fijo. Opcional.
- Teléfono móvil. Opcional.
- E-mail. Opcional.
- Nombre contacto. Opcional.
- Indicación tipo de combustible: diésel y gasolina **(deberá considerar ambos de forma obligatoria, las ofertas que no consideren ambos tipos de combustible serán declaradas inadmisibles)**

El oferente debe agregar a la tabla del Anexo N°5 todas las filas que considere necesarias para detallar la totalidad de sus estaciones de servicio. Si el oferente lo desea, estas estaciones las podrá detallar en formato Excel manteniendo todos los campos de la tabla, según el archivo **estaciones_servicio.xls** disponibilizado en el ID de la licitación.

Cualquier cambio durante la operatoria deberá ser informado a la DCCP.

En caso de que este anexo no sea presentado, la oferta no será evaluada, siendo desestimada del proceso y declarada como **inadmisible, lo anterior sin perjuicio de la facultad prevista en el 9.6.1 de las bases administrativas.**



3.- AMPLÍESE el plazo para la recepción de ofertas en 3 días hábiles adicionales, contados desde la fecha de cierre original, fijándose, por tanto, la nueva fecha del cierre de recepción de ofertas para el día 18 de noviembre 2025 a las 15:00 horas.

4.- SE DEJA CONSTANCIA que, atendido el nuevo plazo de cierre de recepción de ofertas, la fecha estimada para la adjudicación corresponde al día 2 de enero de 2026.

5.- PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl en el ID N° 2239-13-LR25 correspondiente al proceso licitatorio respectivo.

Anótese, Regístrese y Comuníquese,

**VERÓNICA VALLE SARÁH
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

DVL/CBV/CJO/AVH

Distribución

- Dirección
- Fiscalía
- División de Compras Públicas
- Departamento de Convenio Marco y Bases Tipo
- Departamento de Participación y Gestión de Proveedores

Firmado electrónicamente por:
Verónica Valle
DIRECTORA DCCP
Fecha: 21-10-2025 - 22:35:50



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento inserte el código de verificación: DCCP-1921237218-82615
En: <https://gestorderequerimientos.azurewebsites.net>